

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DIPENDENTE

Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR per dipendenti

Chi è il Titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento è Welfare Nest S.r.l. Società Benefit, C.F./P.IVA 16633731001, con sede in Via Nomentana 150, 00162 Roma. La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Quali dati personali trattiamo e da dove provengono?

Welfare Nest tratta dati anagrafici, familiari, di contatto, fiscali, previdenziali, bancari e retributivi; presenze, assenze, formazione, mansioni, strumenti aziendali, valutazioni; dati relativi alla salute nei limiti degli obblighi di lavoro e sicurezza; eventuali dati giudiziari nei casi previsti dalla legge; immagini. I dati particolari o giudiziari sono raccolti soltanto se necessari e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

I dati sono forniti dall'interessato, prodotti durante il rapporto o, quando necessario, ricevuti da enti, professionisti, committenti, soggetti convenzionati o fonti pubbliche pertinenti.

Per quali finalità trattiamo i Suoi dati e qual è la base giuridica?

Gestione del rapporto: Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, retribuzione, adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di sicurezza, formazione, organizzazione e tutela dei diritti. Le basi giuridiche sono art. 6, par. 1, lett. b) e c), GDPR; art. 9, par. 2, lett. b), GDPR per dati particolari necessari agli obblighi lavoristici; art. 6, par. 1, lett. f), GDPR nei limiti consentiti. Il consenso non è utilizzato per trattamenti necessari al rapporto.

Sicurezza e tutela: gli accessi ai sistemi, la prevenzione degli abusi e la difesa dei diritti sono trattati nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Immagini individualizzate: l'uso per finalità promozionali o editoriali di primi piani, interviste, testimonianze, fotografie posate o immagini nelle quali l'interessato sia il soggetto principale si fonda su uno specifico consenso.

Come sono gestite le riprese panoramiche e d'ambiente durante gli eventi?

Durante corsi, convegni, workshop e altri eventi, in presenza o online, Welfare Nest può realizzare fotografie e riprese video panoramiche o d'ambiente per documentare lo

svolgimento dell'iniziativa e darne comunicazione istituzionale. Il trattamento si fonda sul legittimo interesse di Welfare Nest ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, individuato nell'esigenza di documentare le proprie attività e informare il pubblico sulle iniziative svolte. Tale base giuridica è utilizzata esclusivamente per immagini di contesto e non per primi piani, interviste, testimonianze, fotografie posate, immagini nelle quali una persona sia il soggetto principale o campagne promozionali, per le quali è richiesto uno specifico consenso. Le riprese panoramiche sono realizzate, di regola, con i partecipanti di schiena, a distanza o mediante sfocatura, evitando di focalizzare la ripresa su singole persone. Qualora un partecipante risulti incidentalmente identificabile nel contesto complessivo dell'evento, si applicano le garanzie necessarie: area chiaramente segnalata come "no foto", possibilità di manifestare opposizione prima della ripresa e interruzione dei nuovi utilizzi, con rimozione dai canali controllati da Welfare Nest ove tecnicamente possibile. Negli eventi online non viene acquisita l'immagine di chi mantiene disattivata la videocamera; l'eventuale registrazione della sessione è segnalata prima dell'avvio. Le immagini panoramiche possono essere pubblicate nel resoconto dell'evento sul sito istituzionale, sui canali social ufficiali o nella rivista di Welfare Nest e sono conservate per il tempo necessario alla documentazione dell'iniziativa, comunque non oltre cinque anni dalla conclusione. La presente sezione costituisce l'informativa completa per tali riprese; cartelli e avvisi presenti sul posto hanno esclusivamente funzione di richiamo.

Con quali modalità trattiamo i Suoi dati personali?

Il trattamento avviene prevalentemente con strumenti informatici e telematici e, ove necessario, su supporto cartaceo. Welfare Nest adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, tra cui gestione delle autorizzazioni per ruolo, credenziali individuali, registrazione degli accessi ove appropriata, cifratura in transito, backup, protezione degli endpoint, procedure di gestione degli incidenti e formazione del personale. I dati sono trattati esclusivamente da persone autorizzate e istruite o da fornitori vincolati contrattualmente.

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?

I dati sono conservati per la durata del rapporto e successivi dieci anni, salvo termini superiori o contenziosi; 24 mesi per candidature non seguite da assunzione. Le immagini individualizzate sono utilizzate fino a revoca; l'evidenza del consenso e della revoca è conservata per il periodo necessario a dimostrare la liceità degli utilizzi.

A chi comunichiamo i Suoi dati personali?

All'interno di Welfare Nest possono accedere ai dati esclusivamente le persone autorizzate che ne abbiano necessità per le rispettive mansioni. Possono ricevere i dati consulenti del lavoro,

fiscali e legali, enti previdenziali e assicurativi, banche, fornitori informatici, soggetti coinvolti nell'organizzazione delle attività e autorità competenti, secondo il ruolo.

I soggetti che trattano dati per conto di Welfare Nest sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati non sono diffusi, salvo i casi espressamente indicati nell'informativa e le immagini autorizzate dall'interessato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?

Il conferimento dei dati necessari al rapporto e agli obblighi di legge è obbligatorio; il mancato conferimento può impedire l'instaurazione o la gestione del rapporto. Il consenso immaginè sempre facoltativo, una tantum e separato dal rapporto di lavoro; diniego e revoca non producono conseguenze lavorative.

I Suoi dati vengono trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?

Alcuni fornitori di servizi informatici o cloud possono comportare il trasferimento di dati fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avviene nel rispetto del Capo V del GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza, incluse le condizioni applicabili al Data Privacy Framework per i fornitori certificati, oppure delle Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione europea, integrate, quando necessario, da valutazioni d'impatto sul trasferimento e misure supplementari. Copia o informazioni sulle garanzie adottate possono essere richieste a privacy@welfarenest.it.

Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?

L'interessato può ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento, accedere ai dati e riceverne copia, chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione, nonché ricevere in formato strutturato i dati forniti e trasmetterli a un altro titolare quando ricorrono i presupposti dell'art. 20 GDPR. Nei trattamenti fondati sul legittimo interesse può opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare ai sensi dell'art. 21 GDPR. Può revocare in qualsiasi momento ogni consenso prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. Non sono adottate decisioni che producano effetti giuridici basate unicamente su trattamenti automatizzati, salvo specifica informazione. L'interessato può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste possono essere inviate ai recapiti del Titolare; il riscontro è fornito, di regola, entro un mese.

Come può contattarci?

Per informazioni o per esercitare i diritti può utilizzare i seguenti recapiti: privacy@welfarenest.it; PEC welfarenest@legalmail.it; posta: Welfare Nest S.r.l. Società Benefit, Via Nomentana 150, 00162 Roma.